

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 시간외 근무 불성실(5)

관 련 부 서 ◇본부 ▼처 및 3개 발전소 부서, ♣본부 ♣제○발전소 ◇부

조 치 부 서 ◇본부 ▼처 ☐부(①), ♣본부 ▼처 ☐부(②)

내 용

1. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면, 직원은 법령과 회사 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

그리고, 사규 「취업규칙」 제33조(시간외 및 휴일근무), 제34조(근무명령), 제35조(수당지급) 및 「보수규정시행세칙」 제8조(시간외 근무)에 의하면, 사명에 의하여 소정의 근무시간을 초과근무 할 때에는 ‘시간외 근무’라 하고 시간외 근무자는 미리 근무명령서에 의하여 수명한 후 근무하며 보수규정에서 정하는 바에 따라 수당을 지급받는데, 초과근무는 극히 필요하다고 인정되는 경우에 한해 소속장이 명하되 연장근무 시에는 ‘초과근무수당’을 지급하도록 되어 있다.

따라서, 시간외 근무 시 「취업규칙」 등 관련 사규를 잘 준수하여 초과근무 업무를 성실하게 수행하여야 한다.

2. 감사결과 확인된 문제

그런데, ◇본부·♣본부의 시간외 근무 내역(공통시간분 등을 제외한 직무추가분만

대상¹⁵⁾)을 점검한 결과, 시간외 근무를 신청한 후에 근태권자의 승인을 받아 초과 근무를 수행하여야 하는 시간임에도 불구하고 본부 본관 식당(◆본부) 또는 사택 식당(♣본부)에서 5회 이상 식사(석식)를 함으로써 시간외 근무를 수행하지 아니하고 허위로 한 사실을 확인하였다.

참고로, ‘초과근무수당’은 통상임금에 포함되지 아니하는 기타 수당으로 시간외 근무시간 계획 변경이 없다면 당초 계획한 시간만큼 수당을 급여로 보상 받기에 계획된 시간외 근무 시간동안 업무를 수행하지 아니하는 등 불성실하게 하고 ‘초과근무수당’을 받은 것은 ‘초과근무수당’을 부당하게 수령한 것이다.

더군다나, ① 전사 근태를 총괄하는 ■처는 전사에 ‘시간외 근무는 업무상 불가피할 경우 예외적으로 운영하고 실제 근무자가 초과근무수당을 받도록 안내¹⁶⁾’ 하였고, ② 감사실 또한 전사적으로 ‘유연근무 및 시간외 근무를 불성실하게 한 사례(시간외 근무 중 ① 식사를 하는 행위, ② 근무지를 이탈하는 행위, ③ 원격근무시스템을 이용하여 허위로 시간외 근무 근태등록을 하는 행위)를 안내하며 유연근무 및 시간외 근무와 관련하여 추후 근태 불량을 사유로 지적되는 사례가 발생하지 아니하도록 근무 시간을 성실히 준수할 것을 거듭 당부하면서, 공직자의 제수당 부정수급은 중대한 비위행위에 해당하기에 각별히 유의하도록 강조¹⁷⁾’ 하기도 하였다.

15) ① 공통시간분은 시스템상 근태 등록 절차가 생략되어 제외 ② O/H(계획예방정비) 시간외 근무 제외 ③ 식사(석식)는 하였지만 승인 받은 시간외 근무 종료시간을 초과하여 시간외 근무를 종료한 사례도 제외함

16) 사내공문 ■(▲)-*** (“시간외 근무 운영기준 및 관리절차 개선 시행 알림(2차)”, 20◀■. 9. **.)

17) 사내공문 △(▽)-*** (“유연근무 및 시간외 근무 근태 관련 유의사항 알림”, 20◻◀. 7. **.), △(▽)-+++ (“유연근무 및 시간외 근무 근태 관련 유의사항 재공지”, 20◻◀. 8. **.)

조치할 사항

❖ 1. ◆본부장은

① 시간외 근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 초과근무를 성실하게 수행 하여야 하는 시간임에도 불구하고 본부 본관 식당에서 5회 이상 반복하여 식사 (석식)를 함으로써 식사를 하는 동안 시간외 근무를 수행하지 아니하고 초과근무 수당을 부당하게 수령한 책임을 물어 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 20)

❖ 2. ♡본부장은

② 시간외 근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 초과근무를 성실하게 수행 하여야 하는 시간임에도 불구하고 본부 사택 식당에서 5회 이상 반복하여 식사 (석식)를 함으로써 식사를 하는 동안 시간외 근무를 수행하지 아니하고 초과근무 수당을 부당하게 수령한 책임을 물어 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 1)